

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII D.D.D.**(ABONAMENT)****19/25.05.2026****1. PĂRȚILE CONTRACTANTE**

EUROPREST TEAM 98 SRL, cu sediul în Constanta, Interioara 3, Lot 2/2/6/1, Sp. 3., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1998000627130, CUI RO10135994, reprezentată prin Marian Bentu, în calitate de Administrator, denumită în continuare Prestator,

și

ROBERTOROSI MALL S.R.L., cu sediul/domiciliul în Str. Trifoiului nr. 14, CLUJ, Cluj-Napoca, Romania, CP 400478, CUI/CNP 18212154, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2005004311123, reprezentată prin ROBERT AUGUSTIN ROSU, în calitate de Administrator, denumită în continuare Beneficiar.

Prestatorul și Beneficiarul vor fi denumiți în continuare, împreună, Părțile.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI, LOCAȚII ȘI SERVICII CONTRACTATE

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea de către Prestator, în favoarea Beneficiarului, a serviciilor de mentenanță D.D.D., respectiv verificare, monitorizare, prevenție, aplicare a măsurilor minime legale și operaționale aferente serviciilor de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și/sau monitorizare, conform locațiilor, serviciilor, frecvențelor și valorilor stabilite în tabelul de servicii contractate de mai jos.

2.2. Serviciile contractate se vor efectua pentru locațiile Beneficiarului, conform datelor generate în tabelul de mai jos:

Nr.	Locație	Adresa	Serviciu contractat	m.p.	Frecvență	Pret / intervenție
1	MALL DE PLANTE	Calea Dudești, Nr. 101	Abonament DDD (Mentenanța Standard)	3.500	Lunar	500,00 RON
Descriere: Solutie optimizata pentru asigurarea conformitatii legislative, ce include tratamentele periodice minime necesare conform normelor igienico-sanitare in vigoare. Abonamentul acopera monitorizarea preventiva a spatiului si intocmirea documentatiei obligatorii pentru controlul autoritatilor, fiind ideal pentru mentinerea unui mediu protejat cu costuri predictibile.						

2.3. Prezentul contract are caracter recurent pe perioada sa de valabilitate, însă serviciile incluse în abonament au caracter de mentenanță, verificare, monitorizare, prevenție și aplicare a măsurilor minime D.D.D., fără a reprezenta o garanție de eliminare totală, definitivă sau permanentă a dăunătorilor.

2.4. Abonamentul nu include automat intervenții corective, tratamente suplimentare, intervenții de urgență, intervenții pentru infestări active, intervenții pentru reparația dăunătorilor, consum suplimentar de materiale, completări de stații, capcane, momeli, echipamente sau alte servicii care depășesc operațiunile de bază prevăzute în tabelul de la art. 2.2.

2.5. În cazul în care Prestatorul sau Beneficiarul constată existența unei probleme active, apariția sau reparația dăunătorilor, intensificarea activității acestora, necesitatea unui tratament corectiv, a unei intervenții suplimentare, a unei intervenții de urgență sau a unor materiale/echipamente suplimentare, acestea se vor presta separat și se vor factura distinct,

conform prezentului contract.

2.6. Costul unei intervenții suplimentare, corective sau solicitate separat de Beneficiar este egal cu valoarea unei intervenții de abonament pentru locația și serviciul respectiv, astfel cum rezultă din tabelul prevăzut la art. 2.2, cu excepția cazului în care Părțile convin în scris o altă valoare înainte de prestarea serviciului.

2.7. Serviciile se vor presta prin metode chimice, fizice, mecanice și/sau non-toxice, după caz, în funcție de specificul spațiului, gradul de risc, tipul activității desfășurate de Beneficiar și situația constatată la fața locului.

2.8. Prestatorul va utiliza personal instruit, echipamente specifice și produse biocide avizate/autorizate conform legislației aplicabile.

2.9. În cazul în care, pe durata contractului, se constată modificări ale situației reale din locațiile Beneficiarului, inclusiv schimbarea suprafețelor, apariția unor zone noi, modificarea destinației spațiilor, creșterea nivelului de infestare sau apariția unor riscuri suplimentare, Prestatorul poate propune actualizarea serviciilor, valorilor, frecvențelor sau metodologiei de lucru, exclusiv prin acordul scris al Părților.

3. PROGRAMAREA ȘI EXECUTAREA INTERVENȚIILOR

3.1. Beneficiarul acceptă ca serviciile prevăzute în prezentul contract să se efectueze periodic, conform frecvențelor și condițiilor menționate în tabelul prevăzut la art. 2.2.

3.2. În cazul abonamentelor standard, ziua și ora concretă a prestării serviciilor se stabilesc de către Prestator, în zilele lucrătoare și în orele de program ale Beneficiarului, în funcție de disponibilitatea echipelor, traseele operaționale, frecvențele contractate și organizarea internă a Prestatorului.

3.3. Beneficiarul înțelege că, în cazul abonamentelor standard, serviciile nu sunt condiționate de prestarea la o anumită oră fixă solicitată de Beneficiar, cu excepția cazului în care Părțile convin expres acest lucru în scris.

3.4. Programarea concretă a fiecărei intervenții se poate comunica telefonic, prin email, WhatsApp, SMS sau prin orice alt mijloc de comunicare agreat de Părți.

3.5. Beneficiarul are obligația de a permite accesul echipei Prestatorului în locație în intervalul comunicat pentru efectuarea serviciilor.

3.6. În cazul în care Beneficiarul solicită reprogramarea unei intervenții, acesta are obligația de a transmite solicitarea cu minimum 24 de ore înainte de data stabilită.

3.7. Dacă echipa Prestatorului se prezintă la locație conform programării, iar accesul este refuzat, spațiul nu este pregătit sau intervenția nu poate fi efectuată din motive imputabile Beneficiarului, intervenția se consideră deplasare inutilă și se poate factura conform valorii unei intervenții de abonament pentru locația și serviciul respectiv.

3.8. În cazul în care Beneficiarul solicită prestarea serviciilor la o anumită oră fixă, în afara traseului operațional al Prestatorului, în regim de urgență sau în afara programului normal de lucru, Prestatorul poate accepta solicitarea numai în funcție de disponibilitate, iar serviciul se poate factura separat.

3.9. În cazul în care Beneficiarul amână, refuză sau nu permite efectuarea unei intervenții prevăzute în contract, Prestatorul nu răspunde pentru eventualele consecințe rezultate din nerespectarea frecvenței serviciilor D.D.D.

3.10. Intervențiile amânate sau neefectuate din motive imputabile Beneficiarului nu anulează obligațiile de plată deja scadente și nu prelungesc automat perioada de valabilitate a contractului.

4. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI FACTURAREA

4.1. Prețul serviciilor de abonament este cel menționat în tabelul prevăzut la art. 2.2 din prezentul contract, pentru fiecare locație, serviciu, frecvență și/sau intervenție contractată.

4.2. Prețul abonamentului acoperă operațiunile de verificare, monitorizare, prevenție, aplicare a măsurilor minime D.D.D. și întocmire a documentelor aferente intervențiilor incluse în tabelul prevăzut la art. 2.2.

4.3. Facturarea serviciilor se efectuează după fiecare intervenție prestată sau conform modalității de facturare agreeate de Părți, în funcție de serviciile executate și consemnate în procesul-verbal de recepție/execuție.

4.4. În cazul în care pentru aceeași locație sunt prestate mai multe servicii în cadrul aceleiași intervenții, valoarea facturată va fi cea rezultată din însumarea serviciilor menționate în tabelul prevăzut la art. 2.2, cu excepția cazului în care Părțile au convenit un preț unic pentru intervenția respectivă.

4.5. Plata facturilor emise de Prestator se va efectua în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii.

4.6. Neachitarea facturilor la termen atrage penalități de întârziere de 0,3% pe zi de întârziere, calculate asupra sumelor restante, până la data achitării integrale.

4.7. În cazul întârzierii la plată mai mari de 15 zile calendaristice, Prestatorul are dreptul să suspende prestarea serviciilor până la achitarea integrală a sumelor restante, fără ca această suspendare să înlăture obligația Beneficiarului de plată pentru serviciile deja prestate, programate sau datorate conform prezentului contract.

4.8. Intervențiile suplimentare, intervențiile corective, intervențiile de urgență, tratamentele pentru infestări active sau majore, reintervențiile solicitate de Beneficiar, completarea sau echiparea cu stații de monitorizare, captare sau intoxicare, materialele, echipamentele și consumabilele suplimentare nu sunt incluse în prețul abonamentului și se facturează separat.

4.9. Costul unei intervenții suplimentare, corective sau solicitate separat de Beneficiar este egal cu valoarea unei intervenții de abonament pentru locația și serviciul respectiv, astfel cum rezultă din tabelul prevăzut la art. 2.2, cu excepția cazului în care Părțile convin în scris o altă valoare.

4.10. Serviciile care nu sunt incluse în tabelul prevăzut la art. 2.2 vor fi considerate servicii suplimentare și vor fi prestate numai după comunicarea și acceptarea condițiilor comerciale aplicabile.

5. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI

5.1. Prestatorul se obligă:

- a) să presteze serviciile contractate cu personal instruit și echipamente adecvate;
- b) să utilizeze produse biocide avizate/autorizate conform legislației aplicabile;
- c) să respecte normele tehnice și de securitate aplicabile activităților D.D.D.;
- d) să emită proces-verbal de recepție/execuție după efectuarea intervenției;
- e) să comunice Beneficiarului recomandările tehnice necesare după efectuarea intervenției;
- f) să informeze Beneficiarul cu privire la eventualele probleme constatate în locație, inclusiv surse de infestare, lipsa igienei, căi de acces ale dăunătorilor, activitate observată, zone cu risc sau necesitatea completării sistemului de monitorizare, captare sau intoxicare;
- g) să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale și operaționale la care are acces în timpul derulării contractului.

5.2. Procesul-verbal de recepție/execuție reprezintă documentul principal de confirmare a prestării serviciilor.

5.3. În cadrul abonamentului, Prestatorul are o obligație de mijloace, constând în efectuarea operațiunilor contractate, monitorizarea situației, aplicarea măsurilor minime D.D.D. și comunicarea recomandărilor tehnice necesare, fără a garanta eliminarea totală, definitivă sau permanentă a dăunătorilor.

6. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

6.1. Beneficiarul se obligă:

- a) să permită accesul Prestatorului în locațiile contractate;
- b) să desemneze o persoană de contact pentru fiecare locație;
- c) să pregătească spațiile conform instrucțiunilor transmise de Prestator;
- d) să mențină igiena corespunzătoare a spațiilor;
- e) să elimine resturile alimentare, deșeurile, apa stagnantă, acumulările de materiale și alte surse care pot favoriza apariția dăunătorilor;
- f) să asigure depozitarea corespunzătoare a produselor, materialelor, ambalajelor și deșeurilor;
- g) să nu mute, deterioreze sau îndepărteze stațiile de monitorizare, captare sau intoxicare amplasate de Prestator;
- h) să respecte recomandările tehnice comunicate de Prestator;
- i) să achite facturile emise de Prestator la termenul stabilit;
- j) să informeze Prestatorul cu privire la orice reapariție, intensificare a activității dăunătorilor sau situație care poate afecta eficiența serviciilor;
- k) să remedieze, pe propria cheltuială, eventualele deficiențe constructive, de igienă, depozitare, etanșare sau întreținere care pot favoriza apariția sau menținerea dăunătorilor.

6.2. Beneficiarul înțelege că eficiența serviciilor D.D.D. depinde și de respectarea măsurilor de igienă, întreținere, etanșare, depozitare și prevenție aflate în responsabilitatea sa.

6.3. Nerespectarea de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute în prezentul contract poate limita eficiența serviciilor și înlătură răspunderea Prestatorului pentru consecințele rezultate din această nerespectare.

7. RECEPȚIA SERVICIILOR ȘI PROCESUL-VERBAL

7.1. După fiecare intervenție, Prestatorul va întocmi un proces-verbal de recepție/execuție, care va conține informațiile necesare privind serviciul prestat, locația, data, ora, produsele utilizate, suprafața tratată, metoda de aplicare, constatările efectuate și eventualele recomandări tehnice.

7.2. Procesul-verbal poate fi semnat fizic sau electronic de reprezentantul Beneficiarului, inclusiv prin semnătură pe dispozitiv mobil, tabletă sau alt dispozitiv electronic.

7.3. În cazul în care reprezentantul Beneficiarului refuză sau nu este disponibil pentru semnarea procesului-verbal, Prestatorul poate consemna acest aspect, iar prestarea poate fi dovedită prin procesul-verbal întocmit de echipa Prestatorului, fotografii, coordonate de localizare, emailuri, SMS-uri, mesaje WhatsApp sau alte mijloace de probă admise de lege.

7.4. Lipsa semnăturii Beneficiarului pe procesul-verbal nu înlătură obligația de plată, dacă serviciul a fost prestat, iar Prestatorul poate face dovada efectuării intervenției prin mijloacele menționate la art. 7.3.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII, LIPSA GARANȚIEI PENTRU ABONAMENT ȘI EXCLUDERI

8.1. Beneficiarul înțelege și acceptă că abonamentul D.D.D. are caracter de mentenanță, verificare, monitorizare, prevenție și aplicare a măsurilor minime D.D.D., iar nu caracter de garanție privind eliminarea totală, definitivă sau permanentă a dăunătorilor.

8.2. Pentru operațiunile incluse în abonament nu se acordă garanție de eradicare și nu se garantează menținerea locațiilor fără dăunători, întrucât apariția sau reapariția acestora poate fi influențată de factori externi, vecinătăți, căi de acces, igienă, depozitare, activitatea desfășurată în locație, introducerea de bunuri, ambalaje sau materiale contaminate, precum și de conduita Beneficiarului ori a terților.

8.3. Obligația Prestatorului în cadrul abonamentului este o obligație de mijloace, constând în efectuarea operațiunilor contractate, monitorizarea situației, aplicarea măsurilor minime D.D.D. și comunicarea recomandărilor tehnice necesare, nu o obligație de rezultat privind eliminarea definitivă a dăunătorilor.

8.4. În cazul în care Prestatorul sau Beneficiarul constată o problemă activă, o infestare, o reapariție a dăunătorilor sau necesitatea unei intervenții suplimentare, intervenția propriu-zisă se va presta separat și se va factura conform art. 4.8 și art. 4.9.

8.5. Prestatorul nu răspunde pentru apariția sau reapariția dăunătorilor în următoarele situații:

- a) dăunătorii migrează din spații vecine, spații comune, exterior, canalizări, subsoluri, curți, platforme de deșeuri sau alte zone netratate;
- b) există resturi alimentare, gunoi, apă stagnantă, depozitare necorespunzătoare, acumulări de materiale sau lipsă de igienă;
- c) există fisuri, găuri, goluri tehnice, canalizări, uși neetanșe, spații greu accesibile sau alte căi de acces nesigilate;
- d) Beneficiarul nu respectă recomandările tehnice transmise de Prestator;
- e) Beneficiarul curăță, spală sau îndepărtează substanțele aplicate înainte de termenul recomandat;
- f) Beneficiarul mută, deteriorează sau elimină stațiile de monitorizare, captare sau intoxicare;
- g) apar surse noi de infestare după efectuarea intervenției;
- h) Beneficiarul refuză intervențiile suplimentare, tratamentele corective sau măsurile tehnice recomandate de Prestator;
- i) Beneficiarul nu permite efectuarea intervențiilor la frecvența stabilită în prezentul contract;
- j) infestarea este cauzată sau menținută de spații, bunuri, ambalaje, mobilier, textile, produse sau materiale contaminate, introduse ulterior în locație.

8.6. Pentru serviciile de dezinsecție, dacă acestea sunt incluse în abonament sau solicitate separat, nu se acordă garanție privind menținerea unui spațiu dezinfectat, steril sau lipsit de microorganisme după efectuarea intervenției, deoarece spațiul poate fi recontaminat ulterior prin accesul persoanelor, manipularea obiectelor, circulația aerului, introducerea de materiale, echipamente, produse, ambalaje sau prin orice altă activitate desfășurată după intervenție.

8.7. Beneficiarul înțelege că eficiența serviciilor D.D.D. depinde de tipul dăunătorului, nivelul de infestare, sursele de hrană, căile de acces, vecinătăți, gradul de pregătire a spațiului, existența ouălor, larvelor sau focarelor ascunse, existența stațiilor de monitorizare, captare sau intoxicare, igienă, condiții de temperatură și umiditate, precum și de respectarea măsurilor tehnice recomandate.

9. INTERVENȚII SUPLIMENTARE ȘI SITUAȚII SPECIALE

9.1. În cazul apariției, reapariției sau constatării unor probleme active cu dăunători, Prestatorul poate recomanda efectuarea unor intervenții suplimentare sau corective față de operațiunile incluse în abonament.

9.2. Intervențiile suplimentare, intervențiile corective, intervențiile de urgență, tratamentele pentru infestări active sau majore, tratamentele repetate, monitorizările extinse, completarea cu stații, materialele, echipamentele și consumabilele suplimentare nu sunt incluse în prețul abonamentului, cu excepția cazului în care Părțile convin altfel în scris.

9.3. Costul unei intervenții suplimentare, corective sau solicitate separat de Beneficiar este egal cu valoarea unei intervenții de abonament pentru locația și serviciul respectiv, astfel cum rezultă din tabelul prevăzut la art. 2.2, cu excepția cazului în care Părțile convin în scris o altă valoare.

9.4. Refuzul Beneficiarului de a accepta intervențiile suplimentare, tratamentele corective sau măsurile tehnice recomandate de Prestator poate limita eficiența serviciilor și înlătură răspunderea Prestatorului pentru consecințele rezultate.

9.5. În cazul în care, în timpul prestării serviciilor, se constată o situație tehnică diferită față de cea avută în vedere la momentul încheierii contractului, Prestatorul poate propune modificarea frecvenței, metodologiei, termenelor, valorii sau structurii serviciilor, modificare care se poate realiza numai prin acordul scris al Părților, conform art. 14.2.

10. DURATA CONTRACTULUI, PRELUNGIREA ȘI ÎNCETAREA

10.1. Prezentul contract este valabil în perioada cuprinsă între 25.05.2026 și 25.05.2027, perioadă în care Prestatorul va asigura prestarea serviciilor D.D.D. conform frecvențelor și condițiilor stabilite în tabelul prevăzut la art. 2.2.

10.2. La expirarea perioadei prevăzute la art. 10.1, contractul încetează de drept, fără a fi necesară transmiterea unei notificări suplimentare.

10.3. Prelungirea valabilității prezentului contract se poate realiza exclusiv prin Act Adițional scris, semnat și agreeat de ambele Părți, înainte de data expirării contractului.

10.4. Prezentul contract nu se prelungește automat și nu poate fi considerat prelungit prin simpla continuare a comunicărilor, prin programări izolate, prin emiterea unor facturi sau prin prestarea ocazională a unor servicii după data expirării.

10.5. Înainte de expirarea perioadei de valabilitate, contractul poate înceta:

a) prin acordul scris al Părților;

b) prin denunțare unilaterală de către oricare dintre Părți, cu notificare scrisă transmisă celeilalte Părți cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetării dorite;

c) prin reziliere, în cazul neexecutării obligațiilor contractuale de către una dintre Părți, după transmiterea unei notificări prealabile de remediere;

d) în cazul întârzierii repetate la plată de către Beneficiar;

e) în cazul imposibilității obiective de prestare a serviciilor.

10.6. Încetarea contractului nu înlătură obligația Beneficiarului de a achita serviciile deja prestate, deplasările inutile, penalitățile sau orice alte sume datorate Prestatorului până la data încetării efective a contractului.

10.7. Încetarea contractului nu afectează valabilitatea proceselor-verbale, facturilor, obligațiilor de plată sau obligațiilor de confidențialitate născute anterior datei încetării.

10.8. La încetarea prezentului contract, indiferent de motiv, Beneficiarul are obligația de a permite Prestatorului ridicarea stațiilor de monitorizare, captare sau intoxicare aflate în

proprietatea Prestatorului, dacă acestea au fost amplasate în locațiile Beneficiarului. În caz de pierdere, deteriorare sau distrugere a acestora din culpa Beneficiarului, acesta va achita contravaloarea lor pe bază de factură.

11. CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR

11.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea informațiilor comerciale, tehnice, financiare și operaționale la care au acces pe durata derulării prezentului contract.

11.2. Informațiile privind prețurile, condițiile comerciale și metodologia de lucru a Prestatorului sunt confidențiale și nu pot fi comunicate către terți fără acordul scris al Prestatorului.

11.3. Datele cu caracter personal sunt prelucrate de Părți conform Regulamentului (UE) 2016/679, strict în scopul derulării prezentului contract, facturării, comunicării operaționale și îndeplinirii obligațiilor legale.

12. FORȚĂ MAJORĂ

12.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde pentru neexecutarea obligațiilor contractuale dacă aceasta este cauzată de un eveniment de forță majoră, conform legii.

12.2. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica cealaltă Parte în termen rezonabil de la apariția evenimentului.

13. LITIGII

13.1. Orice neînțelegere între Părți se va soluționa pe cale amiabilă.

13.2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente potrivit legii.

14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Prezentul contract reprezintă voința Părților și înlocuiește orice alte înțelegeri verbale sau scrise anterioare privind obiectul acestuia.

14.2. Orice modificare sau completare a prezentului contract, inclusiv a serviciilor, locațiilor, suprafețelor, frecvențelor, termenelor, metodologiei sau valorilor prevăzute în tabelul de la art. 2.2, nu poate fi făcută verbal sau tacit, ci se poate realiza exclusiv prin Act Adițional scris, semnat și agreeat de ambele Părți, în format fizic sau prin document electronic cu semnătură digitală.

14.3. Prezentul contract poate fi semnat fizic sau electronic și produce efecte de la data semnării de către Părți.

14.4. Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul declară că a luat la cunoștință condițiile de prestare, frecvențele serviciilor, prețurile, obligațiile sale, caracterul de mentenanță al abonamentului, limitele răspunderii Prestatorului și faptul că intervențiile suplimentare sau corective se facturează separat.

PRESTATOR

EUROPREST TEAM 98 SRL

Reprezentant: Marian Bentu

Semnătură:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line and a flourish.

BENEFICIAR

ROBERTOROSI MALL S.R.L.

Reprezentant: ROBERT AUGUSTIN ROSU

Semnătură: